

ที่ สธ ๑๐๑๐/ ๑ ๓ ๑ ๗ ๘ ๖๖๖



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ ๗ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ “Lutein Z”

เรียน ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ รจท ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Lutein Z ว่าเป็นการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ อย่างไร รายละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ “Lutein Z” ทางเฟซบุ๊กชื่อ “บำรุง ฟันฟู ดวงตา” (Page ID : 100116448459347) เว็บไซต์ <https://www.facebook.com/LuteinZThai/videos/310911253987575> พบว่าเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีการโพสต์วิดีโอพร้อมข้อความประกอบ เช่น “...สัมผัสถึงความทรงพลังของสารสกัดนำเข้าจากแหล่งกำเนิดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น จนสังเกตได้...เปิด LuteinZ เปิดโอกาสให้ดวงตาของคุณ และคนที่คุณห่วงใย ให้มองเห็นชัดตลอดไป...” และเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊กดังกล่าว พบว่าเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีการโพสต์ภาพผลิตภัณฑ์ “Lutein Z” และข้อความ เช่น “...#LuteinZ วิตามินบำรุงสายตา มีสารสกัดที่ดีต่อสายตาถึง ๑๒ ชนิด เช่น ซีแซนทีน โกลจิเบอร์รี่ โลโคปิน และยังมีสารสกัดเกรดพรีเมียมอย่างลูทีนที่นำเข้าจาก Switzerland อีกด้วย รับประทานวันละ ๒ เม็ดก่อนนอน ต่อเนื่องประมาณ ๒ สัปดาห์ เริ่มรู้สึกว่สายตาดีขึ้น ไม่ค่อยพร่ามว่ ไม่ค่อยเคืองตา ทำงานใช้สายตานานๆก็ไม่ค่อยแสบตา ไม่ต้องเพ่งมาก อาการปวดศีรษะก็ดีขึ้นมาก ทำงานได้นานขึ้นงานก็เสร็จเร็วขึ้นชีวิตดีขึ้นเยอะเลยคะ...” ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ขอความอนุเคราะห์กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สืบหาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กระทำการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายทางเฟซบุ๊กดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการรายงานเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เพื่อปิดกั้นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช นลาชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองอาหาร

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๗๒๕๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๐๒๖